

Cas Pratique Réaliste – Marché Public NAFTAL

En mars 2025, la direction régionale de NAFTAL Centre lance un appel d'offres national pour l'acquisition de 50 camions - citernes destinés au transport de carburant vers plusieurs wilayas du sud algérien. Le budget estimatif du projet est fixé à 780 millions DZD. Le cahier des charges impose :

- expérience minimale de 5 ans dans le secteur pétrolier,
- certification ISO 9001,
- délai maximal de livraison de 90 jours,
- garantie technique de 24 mois.

Quatre entreprises soumissionnent : 1. Société Atlas Industrie (offre : 742 M DZD) 2. Sahara Logistics Equipement (offre : 715 M DZD) 3. Maghreb Trucks SPA (offre : 768 M DZD) 4. PetroMove Algérie (offre : 701 M DZD) Lors de l'ouverture des plis, la commission remarque que PetroMove Algérie n'a pas joint son attestation fiscale actualisée. Malgré cette irrégularité, son dossier reste accepté. Deux semaines plus tard, Atlas Industrie dépose une réclamation affirmant que :

- PetroMove appartient au cousin du directeur régional
- le cahier des charges a été modifié discrètement après publication
- certaines offres techniques n'ont pas été évaluées selon les critères initiaux

Une enquête interne révèle ensuite que :

- le procès-verbal d'ouverture contient des signatures manquantes
- un membre de la commission n'était pas officiellement désigné
- le délai légal de publication a été réduit de 21 jours à seulement 9 jours

Suite du scénario – Exécution du marché

Malgré les contestations, le marché est attribué à PetroMove Algérie. Après signature : - seulement 18 camions sur 50 sont livrés - 6 camions présentent des défauts techniques majeurs - les tests de sécurité révèlent des fuites potentielles - NAFTAL effectue pourtant un paiement anticipé de 60% Un audit externe découvre également : - absence de pénalités de retard appliquées - avenant signé sans validation juridique - factures validées sans réception définitive - possible conflit d'intérêt entre le fournisseur et un responsable NAFTAL Documents disponibles dans le dossier : 1. Avis d'appel d'offres 2. Cahier des charges 3. Procès-verbal d'ouverture 4. Rapport d'évaluation 5. Contrat signé 6. Factures 7. Rapport technique 8. Réclamations des concurrents Questions juridiques/RAG possibles : - Identifier toutes les irrégularités de passation - Vérifier la conformité réglementaire - Déterminer les responsabilités - Proposer les sanctions applicables - Vérifier si le contrat peut être annulé - Détecter les risques de corruption

Élément	Risque identifié
Acceptation dossier incomplet	Violation procédure
Lien familial	Conflit d'intérêt
Paiement anticipé	Risque financier
Retard livraison	Pénalités contractuelles